



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 35 DEL 22/06/2026

OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3/A4 MONOCROMATICA IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 8", DURATA 60 MESI – IMPEGNO DI SPESA (CIG MASTER B30B877C28, CIG DERIVATO BC1C312148)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Delibera C.C. n. 29 del 27/12/2025 di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera C.C. n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028- Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore;
- Delibera G.C. n. 25 del 30/03/2026 di approvazione del piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2026-2028;

Richiamati inoltre:

- la Convenzione per lo svolgimento del servizio Ragioneria tra il Comune di Borghi e il Comune di Savignano sul Rubicone (FC);
- il provvedimento sindacale di nomina a Responsabile del settore Economico-Finanziario della Dott.ssa Isabella Carega, prot. n. 3 del 15.04.2025;

Richiamato l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Richiamata la propria determinazione n. 32 del 27.07.2023 ad oggetto *Noleggio fotocopiatrice multifunzione A3/A4 monocromatica in uso presso gli uffici comunali in adesione alla convenzione Intercenter "Noleggio fotocopiatrici 7", durata 36 mesi – impegno di spesa (cig master 8765604540, cig derivato ZF33BF091A)*

Dato atto che il noleggio della macchina fotocopiatrice multifunzione B/N HP Laserjet di cui alla determinazione n. 32/2023 è in scadenza il 31.08.2026;

Verificato che si rende necessario provvedere al noleggio di una nuova macchina di caratteristiche simili alla suddetta in quanto stessa svolge una funzione di utilità indispensabile per l'espletamento delle attività del personale degli uffici comunali;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Richiamati i principi generali della Parte I – Titolo I, del nuovo Codice, con particolare riferimento

all'art.1, comma 1 (Principio del risultato), all'art.2, comma 1, (Principio della fiducia) e all'art.3 (Principio dell'accesso al mercato);

Visti:

- l'art.14 del D.Lgs. n.36/2023 (*Soglia di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti*) che definisce i valori delle soglie di rilevanza europea;
- l'art.48 del D.Lgs. n.36/2023 (*Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*), il quale stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del nuovo Codice;

Atteso che la presente fornitura è stimata di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e trattasi di fornitura priva di rilevanza transfrontaliera di cui all'art.48 del medesimo D.Lgs. di cui sub;

Richiamato il Libro II – Parte I “Dei contratti di importo inferiore alle soglie Europee”;

Preso atto che l'art.50 del D.Lgs. n. 36/2023 regola le procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14, ed in particolare il comma 1 del suindicato articolo, alla lett.b), stabilisce che si procede ad *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante”*

Atteso che l'affidamento diretto viene definito dall'art.3, comma 1, lett. d), dell'allegato I.1, come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

Visti:

- il D.Lgs. n. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito nella L. n. 94/2012 il quale stabilisce che le P.A. devono ricorrere al Me.Pa (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) o ad altri mercati elettronici istituiti per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- il D.L. n. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica” convertito nella L. n.135/2012 il quale dispone l'obbligo anche per gli Enti Locali di ricorrere per l'approvvigionamento di beni e servizi alle Convenzioni Consip di cui all'art.26 della L.n. 488/1999 ed alle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art.1, comma 455, della L.n. 296/2006 a pena di nullità dei contratti e con conseguenti responsabilità erariali;

Verificato che è attiva la convenzione Intercent-ER denominata “Noleggio fotocopiatrici 8” della quale risulta affidataria da ditta Tecnolaser Europa srl, con sede a Calderara di Reno (BO) in via dell'Industria n. 4/c, c.f./p.iva 02169281207,

Considerato che la Convenzione suddetta prevede che la durata dei singoli contratti di fornitura, stipulati tra le Amministrazioni contraenti mediante ordinativi di fornitura, sia di 36 ovvero 60 mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura che corrisponde alla data del verbale di installazione e contestuale verifica di conformità e funzionamento dei fotocopiatori in oggetto;

Ritenuto di aderire alla fornitura per una durata di 60 mesi, in relazione al minor costo praticato;

Individuato all'interno della convenzione Intercent-ER "Noleggio fotocopiatrici 8", il fotocopiatore HP E730DN il cui canone di noleggio trimestrale, per un contratto della durata di mesi 60 (sessanta), è dell'importo di € 90,79 più IVA 22% (noleggio macchina + costo copie) per complessivi € 1.815,80 oltre iva 22% a cui aggiungere, qualora se ne presentasse la necessità, € 0,0025 oltre iva per ogni copia eccedente quelle previste come limite massimo dalla Convenzione (8000 copie B/N a trimestre);

Quantificato presuntivamente in € 700,00 iva inclusa/anno il costo per il servizio in oggetto comprensivo sia del canone di noleggio sia del costo (stimato) per le eventuali copie eccedenti il quantitativo minimo stabilito dalla convenzione per un importo complessivo pari a € 3.500,00 i.i. per i 60 mesi così ripartito:

anno 2026 → € 250,00

anno 2027 → € 700,00

anno 2028 → € 700,00

anno 2029 → € 700,00

anno 2030 → € 700,00

anno 2031 → € 450,00

Ritenuto opportuno e conveniente per l'ente aderire alla convenzione Intercenter "Noleggio fotocopiatrici 8";

Richiamato l'art.17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo il quale nella procedura di affidamento diretto, la Stazione Appaltante procede tramite determina a contrarre, che contenga, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Dato atto che, in base al combinato disposto di cui all'art.192, comma 1, del D. Lgs.n. 267/2000, e all'art.17, comma 2, del D.Lgs.n.36/2023:

- il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è quello di garantire il regolare funzionamento delle attività degli uffici comunali;
- il contratto ha per oggetto il noleggio per 60 mesi di una macchina fotocopiatrice multifunzione B/N in adesione alla convenzione "Noleggio fotocopiatrici 8" stipulata dall'Agenzia Regionale Intercent-ER e la ditta Tecnolaser Europa srl, con sede a Calderara di Reno (BO) in via dell'Industria n. 4/c, c.f./p.iva 02169281207;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il valore complessivo del contratto, per il periodo 01/09/2026 – 31/08/2031, ammonta ad € 3.500,00 (iva 22% inclusa);
- il contratto viene concluso secondo le disposizioni di cui all'art.18 del D.Lgs. n. 36/2023 e cioè in modalità elettronica tramite emissione di ordinativo di fornitura sulla piattaforma Intercent-ER;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato generale stipulato tra l'Agenzia Intercent-ER e la ditta Tecnolaser Europa srl c.f./p.iva 02169281207;

Dato atto che l'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti a partire dal 1^ gennaio 2024;

Richiamato l'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (Principio di rotazione) che stabilisce che in applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano avuto ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi – (omissis);

Preso atto che nel caso di specie è possibile derogare al principio di rotazione in quanto l'ente si rifornisce su una piattaforma di approvvigionamento digitale, nel caso *de quo* Intercent-ER;

Dato atto che l'unica convenzione Intercent-ER attiva per il noleggio in oggetto - che presenta tutte le caratteristiche in grado di soddisfare le esigenze dell'ente - è quella sopra citata;

Dato atto che, con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti nonché alle cause di esclusione la ditta, in sede di presentazione di offerta a Intercent-ER ha presentato apposita dichiarazione (come da premesse della convenzione., lettera h);

Dato atto che la presente fornitura, essendo di importo inferiore ad € 40.000,00 non deve essere inserita nel Piano Biennale degli Acquisti 2026/2027;

Considerato, quindi, necessario impegnare la somma complessiva € 3.500,00 per il periodo 2026 – 2031 atteso che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso trova presupposto nel punto a) dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che:

- con il presente atto vengono impegnate le somme sul Bilancio di Previsione 2026 per gli esercizi 2026 – 2028, in relazione all'esigibilità, come segue:

Esercizio	Importo (€)	Capitolo	Pdc
2026	250,00	03220000	1.03.02.07.008
2027	700,00	03220000	1.03.02.07.008
2028	700,00	03220000	1.03.02.07.008

- per gli esercizi successivi al 2029 – 2031 gli impegni di spesa verranno assunti all'approvazione del relativo Bilancio di Previsione;

Atteso che:

- la ditta è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali come risulta dal DURC agli atti dell'Ufficio (prot. INPS 50966437, scadenza 29/09/2026);
- essendo l'importo contrattuale inferiore a euro 150.000,00, non è necessaria che l'acquisizione della comunicazione antimafia di cui al D.Lgs 159/2011 a carico della ditta interessata;

Tenuto conto che la fornitura in oggetto soggiace alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al D.Lgs. n. 136/2010 e, che, pertanto:

- l'art. 17 della Convenzione "Fatturazione e pagamenti" - art. 5 - con riferimento alla Ditta TecnoLaser srl, stabilisce che i corrispettivi saranno accreditati sul conto corrente intestato al Fornitore presso Unicredit Banca spa - IBAN: IT15B0200802435000105742665. Il Fornitore dichiara che tale conto opera nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo di cui sub e che le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i conto/i sono tenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata a IntercentER;

- alla procedura *de quo* è stato attribuito dal sistema il codice CIG derivato BC1C312148 (CIG Master B30B877C28);

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento e dell'area nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

Dato atto che, con riferimento al presente affidamento, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, sono attribuite al sottoscritto Responsabile di Settore;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011);
- il D.Lgs. n. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici*";
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- la determinazione ANAC n. 556 del 31/5/2017 "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di adottare la presente determinazione in base al combinato disposto di cui all'art.192, comma 1, del D. Lgs.n.267/2000, e all'art.17, comma 2, del D.lgs.n.36/2023, dando atto che essa precede la stipula di apposito contratto dai seguenti elementi essenziali:

- il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è quello di garantire il regolare funzionamento delle attività degli uffici comunali;
- il contratto ha per oggetto il noleggio per 60 mesi di una macchina fotocopiatrice multifunzione B/N in adesione alla convenzione "Noleggio fotocopiatrici 8" stipulata dall'Agenzia Regionale Intercent-ER e la ditta Tecnolaser Europa srl, con sede a Calderara di Reno (BO) in via dell'Industria n. 4/c, c.f./p.iva 02169281207;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il valore complessivo del contratto, per il periodo 01/09/2026 – 31/08/2031, ammonta ad € 3.500,00 (iva 22% inclusa);
- il contratto viene concluso secondo le disposizioni di cui all'art.18 del D.Lgs. n. 36/2023 e cioè in modalità elettronica tramite emissione di ordinativo di fornitura sulla piattaforma Intercent-ER;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato generale stipulato tra l'Agenzia Intercent-ER e la ditta Tecnolaser Europa srl c.f./p.iva 02169281207;

3) di aderire, per i motivi esposti in premessa, alla convenzione Intercent-ER denominata "Noleggio fotocopiatrici 8" affidata alla ditta Tecnolaser Europa srl, con sede a Calderara di Reno (BO) in via dell'Industria n. 4/c, c.f./p.iva 02169281207, per il noleggio di 60 mesi di una fotocopiatrice multifunzione A3/A4 monocromatica per complessivi € 3.500,00 iva inclusa;

4) di dare atto che la somma complessiva di € 3.500,00 da impegnare in favore della ditta Tecnolaser Europa srl - c.f./p.iva 02169281207 - quale corrispettivo per il servizio in oggetto, è così ripartita in relazione all'esigibilità:

anno 2026 - € 250,00

anno 2027 - € 700,00

anno 2028 - € 700,00

anno 2029 - € 700,00

anno 2030 - € 700,00

anno 2031 - € 450,00

5) di impegnare ora le somme sul Bilancio di Previsione 2026 come segue:

Esercizio	Importo (€)	Capitolo	Pdc
2026	300,00	03220000	1.03.02.07.008
2027	700,00	03220000	1.03.02.07.008
2028	700,00	03220000	1.03.02.07.008

6) di dare atto che le somme relative gli esercizi 2029, 2030, 2031, come quantificate al punto precedente, verranno impegnate all'approvazione del relativo Bilancio di Previsione;

7) di dare atto che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso trova presupposto nel punto a) dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;

8) di attestare, ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità che:

- ai sensi dell'art.183, comma 9 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 trattasi di spesa ricorrente;
- la suddetta spesa è finanziata con entrate proprie e che non rientra tra le tipologie di entrata vincolata di cui all'art.180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la spesa sarà esigibile entro il 31/12 di ogni anno di competenza;
- oltre a quanto indicato nel presente atto, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

9) di dare atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento e del Settore nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

10) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

11) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

12) di dare atto che la presente fornitura rientra tra le forniture soggette agli obblighi di tracciabilità e che alla stessa:

- è stato assegnato il CIG derivato BC1C312148 (CIG master B30B877C28);
- il fornitore all'art.17 comma 5 della Convenzione ha indicato il conto dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- per la suddetta Ditta è stata verificata la regolarità contributiva acquisendo il DURC agli atti dell'Ufficio (prot. INPS 50966437, scadenza 29/09/2026);
- si è preso atto con riferimento al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale che la ditta, in sede di presentazione di offerta a IntercentER, ha dichiarato il possesso dei suddetti requisiti;

13) di dare atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento nell'adozione del presente provvedimento così come previsto all'art.6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 36/2023;

14) di effettuare tutte le pubblicazioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente;

15) di dare atto che il Responsabile Unico del progetto, di cui all'art.15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la dott.ssa Isabella Carega;

16) di dare atto infine che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile dell'Area Economica Finanziaria;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente;
- gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 sono assolti tramite la piattaforma digitale utilizzata SATER e pubblicata nell'Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di gara e contratti;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO - FINANZIARIO
Dott.ssa Isabella Carega

Il Responsabile
ISABELLA CAREGA